

1500408-92.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500408-92.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500408-92.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2042153/2022 - DHPP - 2A.

DELEGACIA DA D.A.S., 23009382 - DHPP - 2A. DELEGACIA DA D.A.S., 12/22/602 - DHPP - 2A. DELEGACIA DA D.A.S., 2042153 - DHPP - 2A. DELEGACIA DA D.A.S.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ROBERTO BRANDÃO ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Paulo Roberto Brandão Alves foi denunciado como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, porque, em período incerto, compreendido até no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 06h, na Rua Mucugeo, nº 280, bloco 14, apartamento 42, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, guardava arma de fogo revólver, calibre .32, da marca INA, sem numeração, com 06 (seis) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que, em período incerto, anterior ao dia 14 de fevereiro de 2022, o réu, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, adquiriu o revólver, calibre 32, de uso permitido, da marca INA, sem número de série e respectivas munições, momento em que passou a guardá-lo em sua residência. Na data dos fatos,

policiais civis, em diligências para cumprirem mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarulhos, nos autos da medida cautelar nº 4008324-93.2022.200602, relacionada ao processo nº 1579756-25.2022.8.26.0224, surpreenderam o réu no imóvel situado no endereço acima. O acusado tentou resistir à prisão, mas foi logo detido. Nas buscas realizadas, os policiais encontraram na segunda gaveta de uma cômoda existente em um dos quartos o artefato, municiado com 06 (seis) cartuchos íntegros, pintado na cor preta e sem numeração. Indagado, o réu informalmente afirmou ser o revólver de sua propriedade, para defesa própria, tendo pagado R\$ 1.450,00. Na Delegacia de Polícia, o acusado confessou que adquiriu a arma de fogo na Praça Oito de Dezembro, em Guarulhos, e que pagou por ela o valor de R\$ 1.450,00.

A denúncia foi recebida em 25 de fevereiro de 2022 (fl. 98).

O réu foi regularmente citado (fl. 169) e apresentou resposta à acusação (fls. 172/173).

Não havendo elementos que permitissem absolver sumariamente o acusado, iniciou-se a instrução probatória. Em audiência judicial foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram ouvidas duas testemunhas, os policiais civis Fábio Nunes Silveira e Wilson Tamotsu Honke.

Fábio relatou que, na manhã de hoje, com seu colega de trabalho, participou de operação para cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar referentes aos autos nº 1579756-25.2022.8.26.0224. Deslocaram-se aos locais indicados para cumprimento da ordem judicial e foram ao imóvel situado na Rua Itã, 55, bloco 24, apto 306. Acionaram os moradores, mas como não foram atendidos, fizeram uso dos meios necessários para o ingresso. Ao obterem êxito em abrir a porta de entrada do imóvel, depararam-se com a pessoa de Dalmo Ribeiro Borges, a quem se identificaram e apresentaram os competentes mandados judiciais. Ato seguinte, aproximou-se Ana Paula Brandão Alves, irmã do réu, e ambos foram indagados sobre a pessoa de Paulo, os quais afirmaram que ele residiu naquele apartamento por um período após sua saída da prisão, porém havia se mudado para um conjunto habitacional existente nas proximidades junto com sua genitora, situado na Rua Mucugeo, 280, bloco 14, apto. 42. Assim, em continuidade às diligências, as equipes rumaram a tal endereço, onde acionaram os residentes. Como não foram atendidos e ouviram uma voz masculina partindo do interior da unidade residencial dizendo “não abre a porta”, fizeram uso dos meios necessários ao ingresso, sendo aberta a porta de entrada, ocasião em que Paulo investiu contra os policiais e afirmou ter uma arma de fogo do tipo revólver escondida na segunda gaveta de uma cômoda existente num dos quartos, a qual foi encontrada devidamente municiada com seis cartuchos íntegros, tratando-se de revólver da marca INA, calibre 32, pintada na cor preta e de numeração não aparente. Foram obrigados a empregar uso de força moderada para rechaçar a resistência promovida pelo réu, que, para chamar a atenção de vizinhos, passou a gritar repetidamente e de forma dissimulada “vão me matar”. Em seguida, após a situação ser controlada, recolheram três aparelhos de telefonia móveis, um deles danificado pelo próprio Paulo antes do ingresso das equipes, com a finalidade de tentar destruir os elementos indiciários de sua conduta criminosa, oferecendo espontaneamente as respectivas senhas, além de serem localizadas as vestes que ele utilizou na data em que foi levar o cartão e outros papéis contendo os dizeres extorsionários junto à empresa da vítima, conforme imagens captadas pelas câmeras de vigilância da empresa (fls. 08/09).

Wilson apresentou relato idêntico (fls. 10/11).

Perante o Delegado de Polícia, o réu afirmou que, na data de hoje, policiais civis, após a realização de busca e apreensão em sua residência, localizaram uma arma

calibre 32 municida com seis cartuchos íntegros e a que a ele pertence. Adquiriu tal armamento na Praça Oito de Dezembro, em Guarulhos, e pagou R\$ 1.450,00. Possui passagem pela prática de dois crimes de homicídio, sendo que um deles foi condenado por 16 anos e cumpriu 10 anos. Atualmente, encontra-se respondendo por outro crime de homicídio que se encontra em fase de instrução em Pernambuco (fl. 12).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as testemunhas foram novamente ouvidas e o réu interrogado ao final.

Fábio relatou que, durante a investigação acerca do crime de extorsão, em cumprimento a mandado de prisão, chegou até a residência do réu e, em buscas pelo local, encontrou uma arma calibre 32, que estava no quarto do imóvel, em uma gaveta do guarda roupas. O réu admitiu que a arma lhe pertencia, mas não forneceu maiores detalhes acerca da aquisição, tampouco apresentou justificativa para a posse do artefato. A arma foi localizada por outro policial. A arma estava com a numeração suprimida.

Wilson relatou que, durante a investigação acerca de um crime de extorsão contra uma empresa, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foi até a residência do réu, onde foi encontrado um revólver calibre 32. A arma estava no quarto. O réu admitiu a posse da arma, justificando que estava sofrendo ameaças. Não se recorda qual policial encontrou a arma.

Em interrogatório, o réu confessou a prática do crime. Disse que adquiriu o revólver na Praça Oito, para sua proteção, tendo pago por ele a quantia de R\$ 1.450,00. Afirmou que, na ocasião da prisão, foi agredido pelos policiais.

Pois bem.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 04/07) e laudo pericial (fls. 162/166), que atestou que a arma apreendida estava operante e que as munições eram eficazes.

A autoria é incontroversa.

O réu, em solo policial e em juízo, confessou a prática do crime, admitindo que guardava em sua residência a arma de fogo e as munições apreendidas.

Essa confissão se harmoniza com as demais provas colhidas, em especial o relato dos policiais civis, que informaram que, em diligências na residência do réu a partir de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1579756-25.2022.8.26.0224, da 1ª Vara Criminal de Guarulhos, após indicação dele, encontraram os artefatos bélicos no quarto, ocultos em uma gaveta da cômoda.

O laudo pericial atestou que a arma estava com a numeração suprimida (fl. 164).

Assim, a conduta do réu se subsume ao tipo do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03.

Nesse passo, impõe-se o integral acolhimento da acusação.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo não são inteiramente favoráveis ao réu.

Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a personalidade do réu. Ele não registra maus antecedentes – há dois apontamentos em sua ficha criminal, mas eles serão valorados na fase seguinte. A culpabilidade não se mostrou acentuada. As consequências, circunstâncias e motivos do crime são absolutamente normais à espécie, de forma que a reprovabilidade do comportamento do agente não extrapolou o que já é punido pelo tipo penal. Não há comportamento de vítima a ser sopesado.

O acusado, no entanto, apresenta péssima conduta social. Isto porque ele cometeu o crime durante o cumprimento de pena anteriormente aplicada em razão da prática de homicídio, encontrando-se em cumprimento em regime aberto (fl. 25), o que demonstra descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado.

Cumprе salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem. A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO

CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019)

Assim, levando em consideração a referida circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base acima do piso, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, configurada a agravante da reincidência, pois Paulo foi condenado nos processos nº 0045135-96.2010.8.26.0224, da Vara do Júri de Guarulhos, com trânsito em julgado em 03.08.2015, e nº 0086586-33.2012.8.26.0224, da 1ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 04.10.2016 (fls. 25/26).

Presente, ainda, a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, pois o acusado confessou a prática do delito.

Compenso a condenação mais antiga com a atenuante da confissão espontânea.

Em virtude da condenação não neutralizada pela confissão espontânea, agravo as penas em 1/6 (um sexto), estabelecendo-as em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira etapa do cálculo, inexistem causas de aumento ou diminuição das penas, motivo pelo qual torno definitiva a sanção acima estabelecida.

Em razão da precária situação econômica do réu, fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal, em 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Ante a dupla reincidência, fixo regime fechado para início do cumprimento da pena. O tempo de prisão cautelar não autoriza a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Isto posto, julgo procedente a presente ação penal para condenar o réu Paulo Roberto Brandão Alves, por infração ao art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa no piso legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois seu histórico criminal indica que faz da prática de crimes um meio de vida. Frise-se que o réu praticou o crime em questão durante o cumprimento de pena. Nesse passo, há fundado receio de que volte a delinquir caso seja prematuramente solto. Por este motivo, mantenho a prisão preventiva. Recomende-se o réu ao estabelecimento em que se encontra.

Condene o acusado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, tendo em vista sua parca situação financeira, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com a devida comunicação ao IIRGD. Em seguida, expeça-se guia de recolhimento definitivo.

Em caso de recurso, expeça-se, de imediato, guia de recolhimento provisória.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Guarulhos, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA